

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ มค๓๐๓



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาเพื่อรับมอบงานบางส่วน

เรียน ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

อ้างถึง หนังสือองค์การเภสัชกรรม ที่ สธ ๕๑๑๓/๑๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การเภสัชกรรม แจ้งว่า องค์การฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง ณ เลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๔ ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๖๐๐๐๐๐๓๐/๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วยอาคารสิ่งก่อสร้างรวมเครื่องจักรและระบบสนับสนุน จำนวน ๑๔ รายการ และกำหนดการส่งมอบงานพร้อมกันทั้งโครงการเมื่อสิ้นสุดสัญญา ซึ่งโครงการฯ ประกอบด้วยอาคารหลายอาคาร และตามแผนงานมีกำหนดแล้วเสร็จงานแต่ละอาคารไม่พร้อมกัน องค์การฯ พิจารณาความจำเป็นในการใช้งานและความคุ้มค่าแล้ว จึงมีความประสงค์จะรับมอบอาคารสิ่งก่อสร้างรวมทั้งเครื่องจักรและระบบสนับสนุนที่แล้วเสร็จเป็นบางส่วน เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ตามความจำเป็น แต่เนื่องจากสัญญากำหนดการส่งมอบงานพร้อมกันทั้งโครงการเมื่อสิ้นสุดสัญญา องค์การฯ จึงขอรื้อแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาเพื่อรับมอบอาคารสิ่งก่อสร้างรวมเครื่องจักรและระบบสนับสนุนที่แล้วเสร็จเป็นบางส่วน ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างไว้ สรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะต้องตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง และเมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบต่อไป กรณีตามข้อหาหรือ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การเภสัชกรรม ได้ว่าจ้างบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้าง

/โรงงาน ...

โรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง ณ เลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๔ ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๖๐๐๐๐๓๐/๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วยอาคาร สิ่งก่อสร้างรวมเครื่องจักรและระบบสนับสนุน จำนวน ๑๔ รายการ และกำหนดการส่งมอบงานพร้อมกัน ทั้งโครงการเมื่อสิ้นสุดสัญญา ซึ่งโครงการฯ ประกอบด้วยอาคารหลายอาคาร และตามแผนงานมีกำหนด แล้วเสร็จงานแต่ละอาคารไม่พร้อมกัน องค์กรฯ พิจารณาความจำเป็นในการใช้งานและความคุ้มค่าแล้ว จึงมีความประสงค์จะรับมอบอาคารสิ่งก่อสร้างรวมทั้งเครื่องจักรและระบบสนับสนุนที่แล้วเสร็จเป็นบางส่วน เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ตามความจำเป็น ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจึงมีหน้าที่ตรวจรับ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา

อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๑) เป็นการแก้ไข ตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า (๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงหากการแก้ไขนั้น ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือ ประโยชน์สาธารณะ (๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” วรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีการแก้ไขสัญญา ที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้น ไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน” วรรคสาม บัญญัติว่า “การแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบ หรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป” วรรคสี่ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย” และวรรคห้า บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงินให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง” ประกอบระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” และข้อ ๑๖๕ กำหนดว่า “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่าย แห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย” ซึ่งโดยทั่วไปอำนาจในการลงนามในสัญญารวมถึงการพิจารณาว่า สมควรที่จะต้องมีการแก้ไขสัญญาหรือไม่นั้น เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑ วรรคหนึ่ง ส่วนอำนาจในการอนุมัติให้มีการแก้ไขสัญญา ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๕ วรรคสาม กำหนดให้ ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา ซึ่งย่อมจะต้องพิจารณาตามวงเงินที่กำหนดไว้ ในระเบียบฯ ข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ ข้อ ๘๖ ข้อ ๘๘ ข้อ ๑๒๗ หรือข้อ ๑๕๘ แล้วแต่กรณี ดังนั้น การแก้ไขสัญญา ไม่ว่ากรณีใดย่อมต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างก่อนจึงจะทำการแก้ไขสัญญาได้ โดยผู้ลงนามในสัญญาที่แก้ไขนั้น เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหากการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง โดยมีการปรับลดเนื้องาน หรือเพิ่มเนื้องานที่อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของงานจ้างนั้น และเป็นเหตุให้ ต้องลดวงเงินหรือเพิ่มวงเงิน ตลอดจนระยะเวลาในการทำงานแล้ว ก็ขอบที่จะต้องตกลงให้ชัดเจนพร้อมกันไป โดยในการแก้ไขสัญญาหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่อย่างช้าจะต้อง

ดำเนินการก่อนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบของหรืองานงวดสุดท้าย ดังนั้น หากองค์การฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขสัญญา รวมถึงการพิจารณาค่าปรับตามวงเงิน ของสัญญา ก็อยู่ในดุลพินิจขององค์การฯ และในกรณีการแก้ไขสัญญานั้น หากองค์การฯ เห็นว่า จะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไชนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ตามนัยมาตรา ๙๗ ประกอบกับระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑ และข้อ ๑๖๕ ข้างต้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖